

LES TYPES DE
CONTRAT EN
MARCHES
PUBLICS



CONTRATS À RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE

Dans un contrat à rémunération forfaitaire, l'entrepreneur ou le Consultant s'engage à effectuer les services pour un montant forfaitaire contractuel. Le paiement peut se faire selon des pourcentages ou des montants liés à des jalons de réalisation contractuels ou être déterminé au prorata de la valeur du travail à accomplir.

Le contrat à rémunération forfaitaire est adapté aux cas suivants :

- l'étendue de l'activité concernée par la passation de marché peut être clairement et précisément définie et assortie d'échéances de versement au moment de la sélection ;
- l'entrepreneur est responsable de la livraison finale des Travaux, de l'Ouvrage ou des solutions informatiques prédéfinies et peut être rémunéré par un montant forfaitaire en fonction de jalons de réalisation contractuels.

CONTRATS BASÉS SUR LA PERFORMANCE

Dans un contrat basé sur la performance, le paiement ne dépend pas des moyens déployés mais de la mesure des réalisations visant à satisfaire les besoins en termes de qualité, quantité et fiabilité.

Le contrat basé sur la performance est adapté aux cas suivants :

- réfection des routes, exploitation et entretien des routes par un entrepreneur sur des périodes spécifiées ;
- réalisation de Services Autres que des Services de Consultants rémunérés sur la base des résultats ;
- exploitation d'installations rémunérée sur la base des performances fonctionnelles

CONTRATS BASÉS SUR LE PRIX UNITAIRE

Ce type de contrat, qui repose sur l'estimation des quantités d'articles et le prix unitaire contractuel de chacun d'eux, est rémunéré sur la base des quantités effectives et des prix unitaires contractuels.

Ce type de contrat convient aux Travaux dont la nature est bien définie mais pour lesquels il est difficile de déterminer avec une précision raisonnable les quantités nécessaires avant la réalisation.

S'agissant des Fournitures et des Services Autres que des Services de Consultants, ce type de contrat est adapté quand les quantités nécessaires sont connues et quand il est demandé aux Soumissionnaires d'indiquer un prix unitaire.

CONTRATS BASÉS SUR LE TEMPS OU AU TEMPS PASSE

Au titre d'un contrat basé sur le temps, la rémunération est fondée sur le taux horaire convenu et le temps passé, plus les dépenses remboursables raisonnablement encourues.

Ce type d'accord est possible dans les cas suivants :

- dans les Situations d'Urgence et pour les Travaux de réparation et de maintenance ; ou
- pour les Services de Consultants, quand l'étendue et la durée des services sont difficiles à déterminer ou à fixer (études complexes, supervision d'une construction, services de conseil, etc.).

Ce type de contrat n'est pas adapté aux Fournitures ni aux Installations.

CONTRATS BASÉS SUR LES FRAIS REMBOURSABLES

Au titre d'un contrat basé sur les frais remboursables, les paiements couvrent tous les frais effectifs, plus une somme convenue correspondant aux frais généraux et au bénéfice.

Ce type de contrat est adapté à des cas tels que les réparations d'urgence et les travaux d'entretien. Pour réduire les risques supportés par l'Emprunteur

- l'entrepreneur met tous les dossiers et comptes à la disposition de l'AC ou Emprunteur ou d'un tiers neutre pour inspection ;
- le contrat comprend des mesures appropriées d'incitation à limiter les coûts.

TU VEUX EN SAVOIR PLUS ?

**POSES TES QUESTIONS EN
COMMENTAIRE**

